

**בבית משפט השלום בטבריה
בפני כבוד השופט ח'טיב**

ת.א 62119-02-20

בעניין:

התובע 1

1. דני גולדשטיין, [REDACTED]
2. כרמלה גולדשטיין, [REDACTED]
באמצעות יעל בן חור, [REDACTED] אפוטרופוס
על פי מינוי מיום 02.10.2017
ע"י ב"כ עוה"ד שושנה אטד ו/או נורית פורטל
ת.ד. 26, כפר תבור 15241
טלפון: 04-6765265, פקס: 04-6769789

התובעת 2

- נ ג ד -

אילניה, כפר שיתופי בע"מ, אגש"ח 570009043
ע"י ב"כ עו"ד אבנר צור ו/או אילן גורודיסקי ואח'
ממשרד עוה"ד בלטר, גוט, אלוני ושות'
מרח' הקישון 1, ת.ד. 1685, טבריה
טל': 04-6722815, פקס: 04-6723183

הנתבעת

כתב הגנה מתוקן

1. הנתבעת, אילניה, כפר שיתופי בע"מ (להלן: "הנתבעת" או "המושב" או "האגודה") מתכבדת להגיש כתב הגנה מתוקן (להלן: "כתב ההגנה") מטעמה לכתב התביעה המתוקן שהוגש בתיק דנן.
2. הנתבעת תהיה מיוצגת בתביעה זו על ידי הח"מ ממשרד עוה"ד בלטר, גוט, אלוני ושות' וכתובתה להמצאת כתבי בי דין תהא במשרד ב"כ, סניף טבריה.
3. כל הטענות המשפטיות בכתב הגנה זה נטענות ביחד, לחוד ולחילופין. הטענות העובדתיות נטענות ביחד ולחוד, והן נטענות לחילופין כל אימת שהעובדות כהווייתן אינן בידיעת הנתבעת או מי מטעמה.
4. כל טענה בכתב התביעה המתוקן אשר הנתבעת לא הודתה בה במפורש במסגרת כתב הגנה זה, יראו אותה כמוכחשת.
5. אין בהעלאת טענה ו/או באזכור עובדה בכתב הגנה זה בכדי להעביר את נטל הראיה ו/או נטל השכנוע ו/או נטל ההוכחה מהתובעים מקום שנטל זה מוטל עליהם מלכתחילה.
6. הנתבעת תוסיף ותטען כי עובדות כתב התביעה המתוקן אינן ידועות לה כהווייתה ולפיכך היא שומרת על זכותה לתקן את כתב ההגנה ו/או להגיש הודעות לצדדים שלישיים, ככל שיגיע לידיה מידע נוסף.

בלטר, גוט, אלוני ושות' משרד עורכי דין BALTER, GUTH, ALONI & CO. LAW
OFFICES

הצדדים וטענות הסף

7. הנתבעת, אילניה, אגודה חקלאית שיתופית בע"מ הוקמה בשנת 1950 ומחזיקה כברת רשות כ-58 נחלות כחלק מהסכם המשולש שנחתם עם רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") והסוכנות היהודית (להלן: "הסוכנות").
8. התובע 1, מר דני גולדשטיין (להלן: "התובע") בנה של התובעת 2, הגברת כרמלה גולדשטיין (להלן: "התובעת") בעלת הזכויות בנחלה 46 בשטח המשבצת של המושב.
9. בתמצית, נטען בכתב התביעה והן בכתב התביעה המתוקן כי הנתבעת חילקה כספי פיצויים שהתקבלו מחברת נתיבי ישראל (להלן: "נת"י") בעקבות הפקעת שטחים כחלק מפרויקט הרחבת כביש 65 (להלן: "פיצויי ההפקעה") תוך שהיא מתעלמת מזכויות התובע במקרקעין לכאורה.
10. ייאמר כבר עתה, התביעה אינה מבוססת לא בעובדה ולא בדין. הנתבעת לא "גנבה" (כפי שנטען בסעיף 24 לכתב התביעה המתוקן) ולא גזלה את שטחי התובעת, אלא להיפך, נחלתה של התובעת נמצאת ב"עודף קרקעי" מעבר לתקן הנחלה במושב אשר נקבע על 60 דונם ברוטו לנחלה. יתרה מזאת, השטחים שהופקעו לא היו מלכתחילה של התובעת, לא כל שכן של התובע, כפי שיפורט בהרחבה בהמשך.
11. תוקדם אחרית לראשית ויצוין כבר עתה כי דין התביעה דין להידחות על הסף או להימחק על הסף ו/או לגופו של עניין עפ"י כל דין וחיקוק אחר, והכל מחמת הנימוקים שיפורטו להלן.
12. הזכויות במושב וכפי שהדבר נהוג גם במושבים רבים אחרים בישראל, מוסדרות במסגרתו של חוזה משולש בין שלושה (להלן: "החוזה המשולש");
- רמ"י - בעלת הזכויות בקרקע, הסוכנות אשר שוכרת של המקרקעין מבעלת הזכויות, ובנוסף, משמשת כגוף מיישב והאגודה אשר מעבירה את הזכויות במשקים החקלאיים לחברי האגודה, מתוך המשבצת הכללית של המושב.
13. מכוח זכויות השכירות אשר לסוכנות, ובהסכמת הבעלים (רמ"י) מוענקות זכויות של ברית רשות למושב. זכויותיה של האגודה וממילא גם של החברים המאוגדים בה, הן זכויות של ברי רשות.
14. המשבצת עצמה מחולקת על-ידי וועד המושב לחברי האגודה, לאחר שהאחרונים אושרו על-ידי רמ"י והסוכנות. לחברים במושב אילניה חולקו הנחלות; ביניהם חולקה נחלה לתובעת, הגברת כרמלה גולדשטיין ובעלה המנוח.
15. יוצא, כי חברי האגודה אותזים בזכויות ברי רשות של ברית רשות (האגודה), של השוכרת (הסוכנות) השוכרת את המשבצת בשלמותה מהבעלים (רמ"י).
16. כל אחת מהנחלות מורכבת משלוש חלקות:
- 16.1. חלקה א', עליה ממוקם ביתה של חברת האגודה לרבות שטח קרקע צמוד, לשימושה הפרטי;
- 16.2. חלקה ב' אשר המיועדת לגידולי חקלאות של החברה בנחלה;

16.3. חלקה ג', אשר מצויה במקום אחר במשבצת (ולא צמודה לחלקות א' ו-ב') המיועדת לשימוש חקלאי, כאשר השימוש מיועד לכלל חברי המושב. יובהר כי החלוקה ביחס לחלקות ג' משתנה מעת לעת ביחס לחלקות שאינן מוסדרות לאור השינויים בגבולות המשבצת של המושב.

17. זכויות המושב שהינה כאמור בת רשות של הסוכנות (השוכרת) וזכויותיהם של חברי האגודה, אשר כאמור הם בני רשות של בת הרשות, מפורטות במסגרת החוזה המשולש.

18. זכות זו, של בר רשות, הנתונה לכל אחד מחברי האגודה במושב, והמחזיק בנחלה היא זכות אישית והיא אינה זכות במקרקעין המעניקה לבעליה זכות קניינית בנכס.

19. זכות זו, נבחנת לאור היחסים ההדדיים שבין מעניקות הזכות (רמ"י - סוכנות) לבין מקבלת הזכות (האגודה וחבריה), ועל-פי הוראות החוזה הספציפי החל לגבי שטחי המשבצת.

20. יודגש, המתקשרים בחוזה המשולש הינם רמ"י, הסוכנות והאגודה. החבר שהוא כאמור בר רשות מבת הרשות האגודה, אינו צד לחוזה המשולש והוא מקבל תוקף לזכויותיו בהתאם להסכמות בחוזה המשולש.

21. ההוראות הספציפיות הקובעות לענייננו במישור היחסים שבין רמ"י, הסוכנות והאגודה מפורטות **בסעיף 20 (ה) לחוזה המשולש:**

"ה. במקרה של פטירת חבר האגודה או מתיישב ביישוב תחולנה ההוראות הבאות בדבר מסירת זכויות השימוש בנחלה ו/או במשק העזר שבשימוש. למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה כי אין באמור בסעיף זה לשנות את מהות זכויותיו של חבר האגודה כזכויות בר רשות בלבד שאינן חלק מעזבונו ואין באמור בסעיף זה, כדי לשנות את מעמדו של חבר אגודה על פי חוזה זה כבר רשות לכל דבר ועניין:

(1) במקרה של פטירת חבר האגודה או מתיישב ביישוב יועברו כל זכויותיו בנחלה לבן/בת הזוג שנותר בחיים. באין בן/בת זוג לחבר האגודה או מתיישב ביישוב שנפטר, יועברו כל זכויותיו בנחלה לבן ממשק שנקבע על-ידי ההורים ושאושר על-ידי המתיישבת" (הדגשות לא במקור; א.ג.).

22. כלומר הדרך להעברת זכויות החבר (זכויות בר-רשות) לאחר מותו ועל-פי ס' 20 לחוזה המשולש, במקרה שכן הזוג אינו בחיים, היא: "**לבן ממשק שנקבע על-ידי ההורים ושאושר על ידי המיישבת**".

*** העתק מהחוזה המשולש בין רמ"י, הסוכנות והמושב מיום 24.06.2009 מצורף לכתב הגנה זה ומסומן כנספח א'.

23. הנתבעת תבהיר כי על אף העובדה כי תקופת החוזה תמה ביום 30.09.2010 הוראות ההסכם זה בתוקף כפי שניתן להיווכח ממכתב הבהרה מטעם רמ"י.

*** העתק ממכתב הבהרה מטעם רמ"י מיום 03.05.2020 מצורף לכתב הגנה זה ומסומן כנספח ב'.

24. בהתאם לאמור לעיל, תטען הנתבעת כי דין התובע, מר דני גולדשטיין להימחק כצד להליך לאור העובדה כי האחרון מגדיר עצמו "בן ממשיך" בנחלה אך הוא מעולם לא מונה כ"בן ממשיך". למען הסר ספק, בן ממשיך כהגדרתו הינו מי שהשלים את ההליך במלואו לרבות בסוכנות וברמ"י.
25. כאמור, התובע מעולם לא השלים את הליך הרישום כ"בן ממשיך" והנתבעת אינה יודעת מהן הסיבות שהביאו את התובעים שלא לפעול על מנת לסיים כנדרש רישום זה. יודגש כי בהתאם להוראות רמ"י, הנתבעת אינה צד להמשך תהליך מינוי "הבן הממשיך" על שם התובע במשרדי רמ"י והסוכנות.
26. יתרה מזאת, מבירור שנערך עם נציגי הסוכנות עולה כי נכון לחודש יולי 2019 המשק רשום על שם התובעת ולא מונה לו בן ממשיך.
- *** העתק מתשובת הסוכנות בדבר מינוי בן ממשיך במשק 46 מיום 09.07.2019 מצורפת לכתב הגנה זה ומסומנת כנספח ג'.
27. למעלה מהדרוש, הנתבעת תדגיש כי בקשה למינוי "בן ממשיך" מטעם התובעת אינה מקנה זכות קניינית כלשהי לתובע ותפנה את התובעים להוראות אגף חקלאי מספר 55 של רמ"י (להלן: "**הוראות אגף חקלאי 55**").
28. סעיף 7 להוראות אגף חקלאי קובע: "העברת הזכויות בפועל על שם הבן הממשיך ובני/בת זוגו תעשה רק לאחר שתהיה פנייה בכתב מצידו בבוא העת, ופנייה מסודרת נוספת של הסוה"י (הסוכנות היהודית, א.ג.) למינהל בכתב לאחר פטירת המתיישבים ברי הרשות, בצירוף העתק מהודעת הפטירה" (הדגשות לא במקור; א.ג.).
- *** העתק מהוראות אגף חקלאי מצורפת לכתב הגנה זה ומסומנת כנספח ד'.
29. אשר על כן, משהובהר כי התובע אינו בן ממשיך בפועל ואינו חבר באגודה הרי שאין לו כל זכות, מסוג כלשהוא, בנתבעת (כגון זכות עיון) ואף לא זכות קניינית כל שהיא.
30. הנתבעת תוסיף ונטען כי מעיון בכתב התביעה המתוקן עולה כי התובע מסתמך על מכתב שנשלח, כביכול, על ידי התובעת לרמ"י, שלא נקוב בו כל תאריך, ובו התובעת מודיעה על מינויו כבן ממשיך. כמו כן, לא צורפה כל הודעה או התייחסות של רמ"י או של הסוכנות היהודית לפנייה זאת, וחמור מכך, אין כל ראיה המעידה על רצינותה של התובעת באשר לרישומה של בנה כבן ממשיך – לא פניה/תזכורת נוספת לרמ"י לצורך קבלת האישור ו/או פניה לאגודה לשם בירור כי אכן הליך רישום הבן הממשיך נסתיים ברישומה בפועל.
31. יתרה מזאת, תטען הנתבעת כי רמ"י הינה ישות משפטית עצמאית ונפרדת וכל טענה כלפי רמ"י באשר לזכות לכאורה של הבן, שלא נרשמה אינה רלבנטית כלפי הנתבעת. ובמידה וישנן טענות הסתמכות כלשהן כלפיה- על התובעים לצרפה כבעלת דין בתביעה החדשה שהוגשה.

32. מעיון בכתב התביעה המתוקן עולה כי גם לכתב תביעה זה התובע לא צירף העתק מהאישורים הנדרשים המוכיחים את מינויו כ"בן ממשיך" ברמ"י והסוכנות. בנוסף, התובע לא מציין בכתב התביעה המתוקן מי הם אותם גורמים מטעם הנתבעת אשר התייחסו אליו כ"בן ממשיך" ומה למעשה כלל יחס זה. התובע מציין בכתב התביעה מספר רב של טענות נוספות בעלמא בדבר פניות לרמ"י ולסוכנות מבלי לצרף ולו ראשית הוכחה לפניות אלו.

33. זאת ועוד, גם אם נאמר כי התובע סבר מסיבותיו שלו, שהינו "בן ממשיך" הרי שזכויותיו ככזה מתקיימות אך ורק במועד בו הוריו הלכו לעולמם. ומשכך, כל עוד אמו של התובע (הנתבעת) בחיים אין לו זכויות כלשהן אלא זכויות עתידיות בלבד.

34. אשר על כן, בהתאם לאמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מחיקתו של התובע בשל העדר יריבות ובשל חוסר עילה כנגד הנתבעת.

35. הנתבעת תטען כי יש לדחות על הסף ולגופן את הטענות המועלות בסעיף 10 לכתב התביעה המתוקן מהטעם כי חלה עליהם התיישנות. הנתבעת תטען כי במשך שנים ארוכות התובעת לא פנתה לאגודה בטענות כאלה או אחרות ביחס לאותם מקרקעין נשוא התביעה. התובעת אף בעצמה טוענת כי "ויתרה על 15 הדונם העודפים", שממילא אין ולא היו לה כל זכויות בהן. לפיכך, דינה של טענה זו להימחק.

36. הנתבעת תטען כי היא עמדה בכל החובות המוטלות עליה על פי כל דין ופעלה בהתאם לתקנונה ואילו טענות אשר מעלות בכתב התביעה נטענות בעלמא וללא כל ביסוס ועל-כן יש לדחות את התביעה על הסף.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ולמען הזהירות תוסיף הנתבעת ונטען בקשר הנטען בכתב התביעה המתוקן, בדלקמן:

37. הנתבעת אינה מכחישה את האמור בסעיף 1 לכתב התביעה המתוקן.

38. הנתבעת מכחישה את הנטען בסעיף 2 לכתב התביעה המתוקן.

39. הנתבעת מכחישה את האמור בסעיף 3 מחוסר ידיעה.

40. הנתבעת אינה מכחישה את הנטען בסעיף 4 לכתב התביעה המתוקן.

41. הנתבעת אינה מכחישה את הנטען בסעיף 5 לכתב התביעה המתוקן. יחד עם זאת, הנתבעת תפנה את כבוד בית המשפט לסעיף 6 לאישור הזכויות של התובעת, אשר צורף כנספח ב' לכתב התביעה המתוקן, בו מצוין מפורשות כי "אישור זה אינו כולל התייחסות למינוי בן ממשיך בנחלה ככל וקיים. למידע בעניין זה ניתן לפנות לסוכנות היהודית לארץ ישראל" (הדגשות לא במקור; א.ג.). הנתבעת תפנה את כבוד בית המשפט לנספח ד' לכתב הגנה זה ממנו עולה בצורה מפורשת כי התובע לא מונה כ"בן ממשיך" לנחלה כנדרש.

42. הנתבעת מכחישה את הנטען בסעיף 6 לכתב התביעה המתוקן ותדגיש שאין בידה לפעול כלפי התובע כ"בן ממשיך" בהתאם להוראות רמ"י והן בכפוף להסכם המשולש, כמפורט לעיל.

43. יתרה מזאת, הנתבעת תטען כי הגם שניתן אישור עקרוני, בסיסי של האגודה להמשיך את ההליכים לצורך קבלתו של הבן-התובע כבן ממשיך, הרי שאין באישור זה דבר וחצי דבר המעיד על רישומו בספרי האגודה ו/או בספרי רמ"י או הסוכנות היהודית כבן ממשיך. כל חבר אגודה יודע כי פתיחתו של הליך מינויו של בן ממשיך מתחיל בהתחייבות בלתי חוזרת של ההורים להעביר את הזכויות בנחלה לבן לאחר מותם. הוריו של הבן הממשיך, בעלי המשק, נדרשים להגיש בקשה לאגודה, לסוכנות היהודית ולרמ"י למנות את הבן שנבחר להיות בן ממשיך.
44. הנתבעת תטען כי האמור בפרוטוקול ועדת ההנהלה אשר צורף כנספח ד' לכתב התביעה המתוקן מסמן פניה ראשונית והסכמה ראשונית של האגודה להמשיך בהליכים כבן ממשיך הא ותו לא! מכאן, היו פעולות נוספות שהתובעת נדרשה לבצע לשם רישומו כבן ממשיך, ואלה ככל הנראה לא נעשו. התובעים לא צרפו כל ראיה או ראשית ראיה המעידים על פעולות רישום כלשהן ברשויות המוסמכות.
45. הנתבעת תציין כי מעיון בנספחים ג' ו-ה לכתב התביעה המתוקן נראה כי הם אינם מהווים אישור כלשהו לטענת התובע כי האחרון מונה ל"בן ממשיך" בהתאם להוראות המחייבות בהוראת אגף חקלאי 55 של רמ"י.
46. הנתבעת תטען כי המכתב המצורף כנספח ה אינו נושא תאריך וחתימה של מורשי חתימה מטעם רמ"י ו/או אישור שליחה ו/או קבלה על ידי רמ"י. יתרה מזאת, הנתבעת תפנה לסעיף 5 להוראת אגף חקלאי 55 הקובע את אופן העברת הזכויות והן את המסמכים שיש לצרף לבקשה. יובהר כי מעיון בנספחי כתב התביעה התובעת ו/או התובע לא פעלו כפי שנדרש בהוראות רמ"י.
47. הנטען בסעיף 7 לכתב התביעה המתוקן אינו מדויק ולכן מוכחש. אין חולק כי בהתאם לסעיף 37 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975; "לכל חבר אגודה הזכות לעיון בספרי הפרוטוקולים של האסיפה הכללית, המועצה, הועד ויתר רשויות האגודה, תוך שבוע ימים מיום שדרש". לאור העובדה כי התובע אינו חבר אגודה הרי שאין לו זכות כל שהיא ואין הנתבעת חייבת לו דבר וחצי דבר.
48. יחד עם זאת, תציין הנתבעת כי מעולם לא נדרשה על ידי התובעת או האפוטרופסית שמונתה לה בשנת 2017, הגברת יעל בן חור (להלן: "האפוטרופסית") לקבל מידע ו/או פרוטוקולים משיבות ועד ההנהלה ו/או האסיפה הכללית. יתרה מזאת, הנתבעת תציין כי העובדה שהתובעת לא הציגה דרישה שכזו היא לבדה מייתרת את הטענה.
49. למעלה מן הדרוש, יובהר כי האגודה פעלה באופן גלוי ונהיר כלפי חבריה לרבות התובעת בכל הקשור לפיצויי ההפקעה כפי שיפורט בהרחבה בכתב ההגנה זה.
50. באשר לטענת התובעים כי "האפוטרופסית אינה מתגוררת בקרבת מקום ואינה פנויה לטפל בענייני הנחלה" תטען הנתבעת כי אינה יכולה להגיב לטענות אלו והבחירה במינוי אפוטרופסית אינה מעניינה של הנתבעת.

51. הנתבעת מכחישה את האמור בסעיף 8 מחוסר ידיעת המועדים בהם קיבלה התובעת את זכויותיה בנחלה אך תדגיש כי החל משנת 1950 האגודה היא בעלת הזכויות במקרקעין בהתאם לתוזה המשולש בינה לבין רמ"י והסוכנות.
52. הנתבעת מכחישה את הנטען בסעיף 9 מחוסר ידיעת הפרטים אך תדגיש את העובדה כי החל משנת 1950, התובעת ובעלה המנוח היו "ברי רשות של ברי רשות" בשטחי הנתבעת כפי שפורט בהרחבה בסעיפים 12-22 לכתב הגנה זה.
53. יתרה מזאת, הנתבעת תטען כי לא ברור מכוח מה הכניס עצמו התובע לנעלי הוריו – הרי הובהר כי התובע אינו חבר אגודה, אינו בן ממשיך ואינו עתיד להיות כזה, מהטעם שלא הוגש כל הסכם או כתב התחייבות כלשהו של ההורים – בעלי המשק – כלפי התובע, והוא אינו מחזיק בזכות כלשהי במקרקעין נשוא התובענה.
54. מוכחש האמור בסיפא לסעיף סעיף 10 לכתב התביעה המתוקן באשר לטענה כי לאגודה אין עוד טענות או דרישות לוותורים של בעלי הנחלה על הנחלה. ראשית, יובהר כי טענות אלה מועלות בעלמא ללא כל גיבוי באסמכתאות רלבנטיות. שנית, יובהר כי תקן הנחלה של המושב נקבע על ידי ועדת התכנון ועמד על 60 דונם ברוטו לנחלה מיומו הראשון של המושב. על-כן, טענה זו אינה רלבנטית ודינה להימחק, שהרי התובעת החזיקה בכ-81 דונם – דהיינו כ-21 דונם מעבר לתקן הנחלה המותר ולגביהם אין לתובעת כל זכות בהם.
55. הנתבעת מכחישה את הנטען בסעיף 11 לכתב התביעה המתוקן. הנתבעת תטען כי ביום 16.08.2018 פורסמה בילקוט הפרסומים מספר 7919 הודעה בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) לשם הרחבת כביש 65.
- *** העתק מילקוט הפרסומים מיום 16.08.2018 מצורף לכתב הגנה זה ומסומן כנספח ה.
56. הנתבעת מכחישה את הנטען בסעיף 12 מחוסר ידיעת הפרטים.
57. הנתבעת מכחישה את הנטען בסעיף 13 לכתב התביעה ותטען כי לא ידוע לה האם התובע עיבד כלל את הנחלה ובאילו מועדים. יתרה מזאת, נחלה זו היא חלק משטח המשבצת של הנתבעת והיא פעלה בהתאם לסעיף 3(ח) לתקנונה הקובע כי "מוסמכת האגודה לרכוש, למכור, לחכור ולהחכיר (...)
להעביר בכל דרך ולנהל קרקעות" והן בהתאם לסעיף 134(א) לתקנונה הקובע כי "סמכויות המנהלה היא להחכיר, להחזיק ולנהל, שטחי קרקע שהוחכרו לאגודה ע"י מינהל מקרקעי ישראל ובהתאם לתנאים שייקבעו בשטר החכירה שייחתם בין שני גופים אלה" (הדגשות לא במקור; א.ג.).
- *** העתק של סעיפי התקנון הרלוונטיים מצורף לכתב הגנה זה ומסומן כנספח ו'.
58. הנתבעת מכחישה את הנטען בסעיף 14 לכתב התביעה המתוקן בהיעדר ידיעה. יודגש כי לא הובאו אסמכתאות כלשהן לפניות אלו.

59. הנתבעת מכחישה את הנטען בסעיף 15 לכתב התביעה המתוקן מחוסר ידיעת הפרטים. הנתבעת תציין כי טענות התובע נטענות בעלמא וללא כל תימוכין. לתובע אין זכויות כלשהן במקרקעין ולכן גם אין לו כל זכות בפיצויי ההפקעה שהתקבלו, והראיה לכך היא שמבין שלל המסמכים שצורפו לכתב התביעה והן לכתב התביעה המתוקן, לא צורפה כל ראיה שיש בה כדי להראות שלתובע יש זכות כל שהיא במקרקעין גם את הטענה כי לתובעת מגיעים כספים נוספים מעבר לכספי הפיצויים שקיבלה במהלך שנת 2019 יש לדחות מכל וכל.
60. הנתבעת מכחישה את הנטען בסעיף 16 לכתב התביעה המתוקן מחוסר ידיעת הפרטים. הנתבעת תוסיף ותטען כי התובע מציין ש"חברת נתיבי ישראל אמרה..." מבלי לצרף אסמכתא כלשהי לטענותיו.
61. הנתבעת מכחישה את הנטען בסעיף 17, על תתי סעיפיו, למעט העובדה כי אכן התקיימה שיחה בין התובע למזכיר המושב מר ארי (אהרון) גודס (להלן: "מזכיר האגודה"). יובהר כי התובע הגיע למשרדי האגודה, ללא כל תיאום עם מי מנציגי האגודה, נכנס למשרד האגודה וביקש לקבל לידיו מסמכים פנימיים של האגודה. הנתבעת תטען כי באותה עת מזכיר האגודה שהה לבדו במשרד האגודה. המזכיר הסביר לתובע כי הוא אינו רשאי למסור לו מידע אודות החלטות פנימיות של האגודה למי שאינו חבר אגודה. התובע אשר לא קיבל זאת, הרים את קולו והחל באיומים על מזכיר האגודה אשר נפסקו רק לאחר שהמזכיר נאלץ לבקש מהתובע לעזוב את המשרדים אחרת יאלץ לערב את משטרת ישראל.
62. הנתבעת מכחישה את הנטען בסעיפים 18-19 לכתב התביעה המתוקן ותטען כי במהלך באסיפה הכללית שהתקיימה ביום 12.11.2018 (להלן: "ההצבעה על קבלת מתווה הפיצוי") הוחלט כי הפיצויים בעבור חלקות ב' ו-ג', כולל המחוברים, יועברו דרך חשבון האגודה ואילו הפיצויים עבור חלקות א' (בניהם חלקתה של התובעת) יועברו ישירות מנת"י לחברים.
- *** העתק מפרוטוקול האסיפה שהתקיימה ביום 12.11.2018 מצורף לכתב הגנה זה ומסומן כנספח ז'.
63. למעלה מן הצורך, תדגיש הנתבעת כי החלטה זו **התקבלה פה אחד (!!)** על ידי האסיפה הכללית.
64. הנתבעת תדגיש כי פיצויי ההפקעה שהתקבלו מנת"י היו עבור הפקעת שטחי המשבצת של המושב והיא אינה מחזיקה בדיעה עובדתית ביחס לשטחים הנמצאים מחוץ לשטח המשבצת שלה. כאמור, במידה והתובע טוען כי נעשתה הפקעה ל"שטחיו" (אשר נמצאים מחוץ לשטח המשבצת של המושב) מבלי לקבל את הסכמתו, עליו לפנות לנת"י ו/או למשרד התחבורה.
65. למעלה מן הצורך, הנתבעת תטען כי ביום 05.08.2019 נחתם כתב וויתור והוראה בלתי חוזרת בין הנתבעת לנת"י ובו נקבע כי האחרונה תפצה את בעלי הזכויות בנחלה באופן ישיר ביחס לחלקות א', כפי שנקבע בהצבעה על קבלת מתווה הפיצוי, כפי שיפורט להלן.
- *** העתק מכתב וויתור והוראה בלתי חוזרת מצורף לכתב הגנה זה ומסומן כנספח ח'.
66. הנתבעת מכחישה את הנטען בסעיף 20 לכתב התביעה המתוקן מחוסר ידיעה. הנתבעת שבה ומפנה לטענותיה במסגרת כתב הגנה זה.

67. הנתבעת מכחישה את הנטען בסעיף 21 לכתב התביעה המתוקן ותטען כי בהיעדר אישור הרשויות על קביעת התובע כי הוא "בן ממשיך" הנתבעת מנועה מליתן לו כל תוקף או מעמד ובכל מקרה מעולם לא התקבל לחברות באגודה.
68. הנתבעת אינה מכחישה את הנטען בסעיף 22 לכתב התביעה המתוקן ותדגיש כי האפוטרופסית (אשר החזיקה ביפוי כח והצביעה באסיפה) בחרה שלא להתנגד להצעה הנוגעת לניהול המו"מ מול נת"י וחלוקת הכספים לחברים, כפי שיפורט בהרחבה בהמשך.
69. כאמור, הנתבעת אינה מכחישה את העובדה כי התובע לא הוזמן לאסיפה הכללית אך הדבר נובע מהעובדה כי לתובע אין מעמד כלשהו באגודה ולאגודה אין כל חובה כלפיו. יחד עם זאת, לפני משורת הדין, הורשה התובע להיות נוכח באסיפה הכללית בזמן שנערכה ההצבעה על קבלת מתווה הפיצוי שניתן לאגודה וחבריה בגין הפקעת הקרקעות למען הרחבת כביש 65.
70. אין מחלוקת, כי ההחלטות על ניהול מו"מ עם נת"י ועל אופן חלוקת כספי הפיצויים התקבלו באופן תקין על פי דין ובהתאם לתקנון האגודה.
71. הנתבעת תפנה את כבוד בית המשפט לסעיף 4 לפרוטוקול האסיפה הכללית שהתקיימה ביום 12.11.2018 שדנה בסוגיית הפקעת הקרקעות: "כעת יש עניין הפקעות קרקע כביש 65, ההתנהלות היא מול נתיבי ישראל לקבלת פיצוי. הערכת הזמן למתן פיצויי היא תחילת 2019. לא הוגשה התנגדות כי מקבלים 25% יותר מנתיבי ישראל ואין הוצאות משפטיות ומרמ"י 50%. לגבי חלקות א', כל אחד יקבל את המגיע לו, מי שירצה להצטרף להעברת הכסף לאגודה כדי להפחית במס יוכל להצטרף. אגודת אילניה תוציא מסמך לנתיבי ישראל שכל אחד יקבל את המגיע לו. האגודה לא תתערב. לגבי חלקות ב' וג' הכסף יכנס לאגודה ויחולק באופן שווה לכלל החברים. הערכת הפקעה כ-50 דונם. אגודת אילניה תצטרך להשלים את מכסת הקרקע המקובלת באילניה למי שנפגע בחלקה ב' וג' ואם יש מחוברים- החבר יקבל את הכסף מינוס המיסים (...). הוועד מבקש את אישור האסיפה להמשיך תהליך לפיצוי על הקרקעות אל מול המפקיעים. אין התנגדות ואין נמנעים" (הדגשות לא במקור; א.ג.).
72. כאמור, החלטה זו התקבלה פה אחד (!!) על ידי כל הנוכחים באסיפה הכללית לרבות האפוטרופסית ובנוכחות התובע יובהר כי הנתבעת לא פעלה על מנת להשלים את מכסת הקרקע של התובעת לאור העובדה כי בהתאם לרישומי הנתבעת, עולה כי כמות הקרקעות שהוחזקו על ידי התובעת, נכון לשנת 2018, עמד על קרוב ל-81 דונמים ואילו תקן הנחלה של המושב עומד על 60 דונם ברוטו לנחלה. דהיינו, הנחלה של התובעת הייתה בחריגה של למעלה מ-21 דונם מעבר לתקן הנחלה שנקבע. על-כן התובעת לא "זכתה" להשלמת מכסת הקרקעות שהופקעו בהפקעה נשוא התביעה.
73. במצב דברים זה אין לתובעת כל זכות במקרקעין שהם מעבר לתקן הנחלה. במילים אחרות, כל השטחים שהוחזקו על ידי התובעת שהם מעבר לתקן הנחלה- שייכים לאגודה ולא בלבד וכל טענה לזכויות בגינם הייתה ניסיון נואל להתעשר שלא כדין על חשבון האגודה וחבריה.
- *** העתק מרשימת בעלי נחלות אילניה והן מפת סקר ביחס לגודל הנחלות באילניה ומסומנים כנספחים ט' ו"י, בהתאמה.

74. באשר לטענות התובע לעובדה כי לא "הוזמן" לאסיפה הכללית, הנתבעת תטען כי היא פעלה בהתאם לסעיף 35(א) לתקנונה הקובע כי "על האגודה לפרסם את המודעות המזמינות לאסיפה הכללית במשרדה או במקום שהאגודה נוהגת לפרסם את מודעותיה". הנתבעת תטען כי היא שולחת הזמנה לאסיפה לחברים באמצעות המרכז לחלוקת דואר. יתרה מזאת, הנתבעת מפרסמת "זימון חברים לאסיפה הכללית" במספר מקומות בשטח המושב; בלוח המודעות הסמוך לתא חלוקת הדואר, בסמוך למרפאה היישובית ובסמוך לצרכנייה.
75. הנתבעת מכחישה את הנטען בסעיף 23 לכתב התביעה המתוקן מחוסר ידיעת הפרטים. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה, הנתבעת תטען כי ככל שפנה התובע מספר פעמים ל"גורמים הרלוונטיים", הרי שאין בפניותיו כדי להראות ולו במעט כי השטחים הנטענים ו/או פיצויי ההפקעה, שייכים לתובע בשום צורה ואופן.
76. הנתבעת מכחישה בתוקף את הנטען בסעיף 24 לכתב התביעה המתוקן. יובהר כי ביום 07.02.2019 נשלח מכתב לחברי האגודה ובו נמסרה הבהרה בצירוף תחשיב פיצוי ההפקעה.
- *** העתק מהודעת הבהרה בנושא תחשיבי פיצוי הפקעה כביש 65 שנשלח לחברי האגודה ביום 07.02.2019 מצורף לכתב הגנה זה ומסומן כנספח יא'.
77. באשר לטענות התובע לפיהן גילה את דבר חלוקת הכספים משמועות- תחזור ותבהיר הנתבעת כי התובע אינו חבר אגודה ועל כן הוא אינו מקבל הודעות מועד ההנהלה. יתרה מזאת, הטענה אינה מתיישבת עם העובדה כי האפוסטרופוסית והתובע בעצמו נכחו באסיפה הכללית שדנה באופן חלוקת הכספים.
78. הנתבעת מכחישה את הטענות לפיהן היא "גנבה" את כספי הפיצויים ותדגיש כי כספים אלו חולקו באופן שווה בין כל חברי האגודה. הנתבעת תפנה את כבוד בית המשפט לסעיף 2 לתקנון האגודה הקובע כי מטרת האגודה הוא "להקים ולקיים, בהתאם לעקרונות הקואופרציה, כפר שיתופי כפרי", דהיינו חברה המבוססת על שיתוף תוך שוויון בין החברים.
79. יודגש כי בהתאם לאורח החיים השיתופי בו דוגלים חברי המושב, האחורונה מחויבת לפעול באופן שוויוני כלפי כל חבריה.
80. הנתבעת תטען כי במהלך חודש ינואר 2019 זומנה האפוסטרופוסית של התובעת, על ידי ועד האגודה בכדי להעביר לתובעת את חלקה בפיצויי ההפקעה שהתקבלו באגודה עבור חלקות ב' וגי' והן עבור המחזורים בחלקות אלו.
- *** העתק ממכתב מטעם האגודה מיום 22.01.2019 מצורף לכתב הגנה זה ומסומן כנספח יב'.
81. הנתבעת תדגיש כי הכספים הועברו במלואם לחברים כפי שנקבע בהצבעה על המתווה ביום 28.11.2018. תחילה קיבלה התובעת סכום של 189,500 ₪ אשר כולל בתוכו תשלום עבור המחזורים והן פיצוי עבור השטחים כפי שהתקבל מנת"י.

*** העתק מרשימה שמית של חברי אגודה- קבלת תמורה מהאגודה מיום 22.01.2019 מצורפת לכתב הגנה זה ומסומנת כנספח יג'.

82. כפי שניתן לראות, בשורה 6 ברשימה, האפוסטרופוסית חתמה על קבלת הצ'ק שהועבר לרשות התובעת.

83. הנתבעת טוען כי בהמשך קיבלה התובעת סכומי כסף נוספים בשתי פעימות נוספות בסכומים מצטברים של 16,196 ₪.

*** מכתבי הבהרות מיום 18.03.2019 ומיום 30.04.2019 מצורפים לכתב הגנה זה ומסומנים כנספחים יד' וטו', בהתאמה.

84. מן האמור לעיל, עולה כי **התובעת קיבלה פיצוי בסכום של 205,696 ₪ עבור הפקעת המקרקעין והמחבורים**. יתרה מזאת הנתבעת קיבלה פיצוי עבור חלקה א' אשר בוצע באופן ישיר על ידי נת"י ולנתבעת אין ידיעה באשר לסכום זה.

85. הנתבעת טוען כי מעיון בחשבונות הבנק של האגודה עולה כי כספי הפיצויים הופקדו לחשבונה של התובעת **במהלך שנת 2019**.

86. הנתבעת מכחישה את הנטען בסעיף 25 לכתב התביעה המתוקן וטוען כי פעלה בהתאם להוראות התקנון והחלטות האסיפה הכללית שהתקבלו ברוב הנדרש.

87. הנתבעת טוען כי ביום 04.07.2019 נשלח לתובעים מכתב במענה לטענותיהם באשר לפיצויי ההפקעה; במכתב זה קיבלו התובעים התייחסות נרחבת לטענותיהם.

*** העתק מכתב מטעם ב"כ הנתבעת שנשלח ביום 04.07.2019 מצורף לכתב הגנה זה ומסומן כנספח טו'.

88. הנתבעת מכחישה את הנטען בסעיף 26 לכתב התביעה המתוקן. התובע מציין טענות מעלמא מבלי להפנות את כבוד בית המשפט למסמכים כלשהם המבססים טענות אלו.

89. הנתבעת מכחישה את הנטען בסעיפים 27-28 לכתב התביעה המתוקן, על תתי סעיפיהם, וטוען כי לתובעת לא הייתה כלל צנרת השקיה בשטחים נשוא התביעה, ולבטח שלא צנרת השקיה פעילה. יתרה מזאת, הנתבעת או מי מטעמה מעולם לא נכנסו לחצר ביתה של התובעת. במידה והתובעת טוענת כי עובדי הקבלן מטעם נת"י או משרד התחבורה נכנסו לשטחה מבלי לקבל את הסכמתה, עליה לפנות אליהם ישירות או לחילופין לצרפם כבעלי דין בתביעה.

90. הנתבעת תבהיר כי בהודעת ההבהרה בנושא תחשיב פיצוי ההפקעה כביש 65 מיום 07.02.2019 אשר צורפה כנספח י' לכתב ההגנה; ניתן פירוט בדבר פיצוי עבור "צנרת השקיה" אשר היה בשטחו של החבר אלי רייך ולא בשטחה של התובעת.

91. בחלקתה של התובעת היו לכל היותר 163 עצים והפיצוי שניתן עבורם על ידי נת"י היה בגובה של 163,000 ₪ אשר הועברו במלואם לחשבון הבנק של התובעת כמפורט בסעיפים 85-80 לכתב הגנה זה.

בלטר, גוט, אלוני ושות' משרד עורכי דין BALTER, GUTH, ALONI & CO. LAW
OFFICES

92. מעבר לצורך יובהר כי במהלך שנת 2014 נערכו עבודות הנחת קו צינור גז טבעי בשטחי המושב וכחלק מהעבודות נעקרו עצים בשטחה של התובעת. התובעת, פוצתה באופן מלא על ידי חברת הגז בגין עקירת העצים ולא זכתה לפיצוי עבור מערכת השקיה כלשהי.
- *** העתק מטבלת פיצוי עבור רכיב הגידולים בפרויקט הגז הטבעי משנת 2014 מצורפת לכתב הגנה זה ומסומנת כנספח יח'.
93. הנתבעת תטען כי החישובים המוצגים בסעיפים 28.4-28.7 אינם מתיישבים עם העובדות והנתונים שהוצגו בנספחי כתב הגנה זה והן בכתב ההגנה שהוגש על ידי הנתבעת ביום 18.05.2020. יובהר כי הנתבעת שימשה כ"צינור" להעברתם הכספים תוך שיתוף מלא של חברי האגודה בקבלת ההחלטות.
94. הנתבעת מתנגדת למבוקש בסעיף 29 לכתב התביעה המתוקן ותציין כי מדובר במסמך פרטי של האגודה ואין לתובע זכות עיון במסמך זה וכי התובעת קיבלה את חלקה בפיצויי ההפקעה כמפורט בכתב הגנה זה.
95. הנתבעת תכחיש את הנטען בסעיף 30 לכתב התביעה המתוקן ותטען כי הטענות המוצגות בסעיף זה אינן מתיישבות עם טענת התובעים בסעיף 10 לכתב התביעה המתוקן והן ולעובדות המוצגות בנספחים ט', ו' לכתב הגנה זה. יובהר כי פיצויי ההפקעה שהתקבלו מנת"י היו עבור הפקעת שטחי המשבצת של המושב והיא אינה מחזיקה בידיעה עובדתית ביחס לשטחים הנמצאים מחוץ לשטח המשבצת שלה, כאמור, בסעיף 64 לכתב הגנה זה.
96. הנתבעת מודה בסמכותו של בית משפט נכבד זה לדון בתובענה כאמור בסעיף 31 לכתב התביעה המתוקן.
97. הנתבעת מתנגדת למבוקש בסעיף 32 לכתב התביעה המתוקן.
98. בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על דחיית הבקשה כמפורט בסעיף 33 לכתב התביעה המתוקן.
99. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את התביעה כמפורט בכתב הגנה זה, ולחייב את התובעים בהוצאות משפט זה לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ בגינו כחוק.

אילן גורודיסקי, עו"ד
אבנר צור, עו"ד
ב"כ הנתבעת

א674/3/57

בלטר, גוט, אלוני ושות' משרד עורכי דין BALTER, GUTH, ALONI & CO. LAW OFFICES